

עין משפט ונר מצוה

בא א מיי פ"ג מה' טוען ונטען הליב ופי"ג מכלסת חובל ומזיק הלכה ט י ופי"א מה' עבדין גליד' ופי"א מה' שקלים הלכה א ג ד ג ופי"א מה' עברה מתולה הלי"א ופי"ג שם הלי"א טושי"ע חור"מ סי' תכ טע"י מב ופי' ספ טפי"א וטושי"ע יו"ד סי' שיה טפי"א ופי' רלד טפי"א י:

מב ב מיי פ"ג מה'לט טוען ונטען הלכה א טושי"ע חור"מ סי' ספ טפי"א:

מב ג מיי פ"ה מה' ממער שני

בוד ד מיי פ"ז מה' ערסין הלי"ד:

מזה ה מיי פ"ג מה' ארסות הלכה א טושי"ע אר"ע סי' מ טפי"א:

מו ו מיי פ"ג מה' חובל הלכה ט סנפ עשין ע טושי"ע חור"מ סי' תכ טע"י מח:

תורה אור השלם

- בי יתי איש אל רעהו בסף או בלי לשמר ונגב בבורח דאיש אם יוצא ונגב ישלם שנים; שמות כב ו
- ותחתה בסף וצרת הבסף בדרך ודלקת אל הוקוס אשר יבחר יי אלקיהו בו;
- ותחתה הבסף בכל אשר תאנה נפשו בפקד ובצאן ובין ובשכר ובכל אשר תשאקל ונפשו ואבדלו שם לפני יי אלקיהו ושמרת אתה וביחק; דברים יב יד
- ואם גאל יגאל את השדה הפקדשו אתו וקח חשדית בסף גרפרק גליו וקם לו; ויקרא כ ט
- ואיש כי יקדש את ביתו קדש לוי והעריכו ובצאו בין טוב ובין רע באשר תשאקל ודבדון בן וקם; ויקרא כו י
- ובל מעשר הארץ מוצר הארץ מפרי העץ לוי הוא קדש לוי; ויקרא כו י
- ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חקם אין ספק; שמות כא יא

מוסף רש"י

כל כסף האמור בתורה תתם כסף צורי. אם פירש שקלים או שקל זורי ולא סתם הוי מטבע הפחותה שבזרי (קדושין יא). ושל דבריהם כסף מדינה. לקמן מפרש לה. כסף מדינה שמינית שבכסף זורי, אם גמל הוא שמינית שבכסף זורי ואם ידבר הוא שמינית שבדניר (טו). וכללא דהוא. שסף שמתכנס במתה דוקא כסף כתיב לו שויו, וי"מ דהוא כסף זורי אלא פירוטו (שם). ודרי טענה. אלס טוען את מנינו ומשגיטין איתו אם היתה מתקת. ועל דבריה כי יתן איש וגו'. ועליו כתיב אשר יאמר כי הוא זה. דליפתין מיה שמהויה מתקת. שבע דוקתק בעל ביתת האם כתיב ודרשקין ליה לבטעם (שם יא). שבעות הדיינין. שהדיינים משגיטין ע"י הודאת מקלם טענה, למימהיה תאמר יאמר כי הוא זה וכתב עליו הקרב בעל ביתת אל טאלהס אם לא טעו ידו, דהייט שבעה (שבעות לח). טענה. שהטענה כתיב על ידו לא תאס פחות משנה כסף, שתי מעות כסף. דהא שתי לשון נקמה היא. והן שלש הדיני (שם) ופליגי בה דרשומאל. דב אמר כפיהם שתי כסף ושמאלו אמר טענה טענה שתי כסף ושמאלו לא כפר בה אלא פירוטו או היתה משגיטין מיה. וי"מ מדקתיה שתי כסף ש"מ קרף לאו דוקא כסף קאמר, אלא אלתמנה בעתלם קפיד ויוון טל פירש מנה לא מסרי הכתוב אלא לתמיהו מנה קרף להו לרננן לאשבעיה בצצרי מלך. דאי קרף דוקא כסף כתיב. נהי דמנה לא מטבע הפחותה שצצרי, מיהו שתיס מנה לוי (קדושין יא). אף כסף שנים. מתלת מניה ב' כסף. ועלפ קאי כי הוא י' ש"מ שצצרי. שצרי תמיהם שמינפ דבר חשוב הוא

נ:

אלא להשות השנים שיהא סלע ופונדיון י' למ"ט שנים של יוצל שסחר מהם פונדיון אחד ושמה כשנותן חמשים שקל ציחד אז אינו נותן י' פונדיון ולא שייד שם הכרע דהוי כעין מקח וממכר ולא שייד הכרעה אלא כשמחליפין מעות לשולחני ומה שפירש דהכרע של

דינר והב כפי חשבון הכרע של חצי

מעה למחלית השקל ואע"ג דאשכחן

בהמוכר הספינה (ב"צ דף פט.) גבי

בשר דכשוקל י' י' ליטרא ציחד אין

נותן לו כל כך הכרע כמו ששוקל כל

ליטרא וליטרא בפני עמלה אין להשוות

י"א הבשר להכרע של כסף ומיהו קשה

מאלין השותפין שפטורין מן

הקולצון לקמן בפרק בתרא (דף נו.)

דלע"ג שאם י' שוקל כל אחד בפני

עממו חייב ט' (בקולצון) שני קלצונות

לשני תחלי שקל השתא שהס יחד אין

נותנין אלא קולצון אחד יר תחלק

בסכרעות והר"ר יהודה צב נתן פי

בפרק הזהב (צ"מ דף מד.) שאותו

דינר הוא להכרעות המטבעות ושכר

בעלי המטבע שמי שיש לו כסף כדי

לעשות כ"ה דינר של כסף נותנין

לבעל המטבע לטובעו ואין ממזיר לו

אלא כ"ד של כסף: ב"ל כסף

האמור בתורה כסף צורי. בפרק

קמח דקדושין (דף יא.) י' פירש

הקונטרס בשם רבותיו דדינר הוי

מטבע פחותה שצצרי ומיייתי לה

התם אהא דלמר בית שמאי דאשה

מתקדשת בדינר ומפרש טעמה דבית

שמאי כדרב אסי דכל כסף האמור

במורה כסף זורי ואע"ג דכתיב

שערים גרה השקל ומתרגמיה שערין

מעין סלעם לא בשביל שיהיה מעה

בימיו משה אלא משקל אחד היה בימי

משה שהיה שזה מעה שנעשית אחרי

כן י' בימי אונקלוס ופריך והרי טענה דקמני שמי כסף שהן מעות

י' מדקמני שמי ולא קמני שמי ומשני ט' דהתם דבעינן דבר חשוב

דומיא דכלים ומעה דבר חשוב הואי והשתא אחי קרף לגרועי דסגיף

במעיה ולא צעינן דינר אצל לפי המסקנא דלמר ט' כסף קצוב אחי

דבר חשוב לאוספוי דבעינן מעה ולא סגי בפרוטתו ורבינו ש"י הקשה

היקשא ומפקא ליה הא כי תחלי היקש לאשמועינן מה כלים שנים אף כסף שנים הוא דלמא וגרלה דלא קשה מידי דלין היקש למחלה

ולרב דפליג דאשמואל בפרק שבעות הדיינין (שבעות לו.): לריד לומר כן דתריייהו דרשות נפקי מכלים שנים ודבר חשוב דכסף כי תחא לכפירה

הוא דלמא ועוד הקשה היכי אמרינן מה כלים דבר חשוב וכי מחט דבר חשוב הוא והא אמר התם לכך יאזו כלים למה שהן חלמא דלא

חשיבי מחטין והא נמי לא קשיא דלפילו מחט יש צו חשיבות שראוי לעשות צו מלאכה חשובה וגדולה ועוד הקשה דבהדיא אמר איפסא

בשבעות מה כסף דבר חשוב אף כלים דבר חשוב וכסף כי תחא להך דרשא הוא דלמא והא נמי לא קשה דהיינו לשמואל אצל לרב איתא

בהדיא התם דבין שנים בין דבר חשוב מכלים נפקי וכסף כי תחא לכפירה הוא דלמא ועוד דלפילו דשמואל יש ספרים דגרסי התם

כי הכא יטו) וכי דייקי קרף כוותיה דשמואל והא דקאמר בתר הכי לשמואל אי כתיב כלים ולא כתיב כסף ה"א מה כלים שנים אצל

דבר חשוב לא צעינן לא משום דמפקינן מנכסף דבר חשוב אמר הכי אלא משום דאי לא כסף לא הוה מפקינן מכלים אלא שנים להכי כתב

כסף לאקפוי וכלים ולהצריך בו דבר חשוב ועוד י"ל דמכסף דמשמע חשיבות ממיון כפופה לכל הפחות ט' שמשניו דבעי חשיבות ככלים

לאפוקי כלי גרוע כגון מרוקא כדאמר בפרק הזהב (צ"מ דף מו.) במנא דכשר לאפוקי מרוקא אי נמי לאפוקי כלי שהוא פחות משהו

פרוטה דלא תימא גזירת הכתוב הוא בכל כלי אע"פ שאין צו שזה פרוטה כמו שאומר צירושלמי דטענו ט' שני מחטים מיירי בשוים שמי

פרוטות שמהא הכפירה פרוטה וההודאה פרוטה והדר מקשינן כסף לכלים להצריך חשיבות בכסף יותר מפרוטת דמה כלי לאו כל דהו

אלא כלי חשוב אף כסף לאו כל דהו אלא כסף חשוב והיינו מעה שבדך יש צו חשיבות ורש"י גרים התם כדדייקי קרף כוותיה דשמואל

מה כסף דבר חשוב כו' והגיה אף כל דבר חשוב ט' לא גרס אף כלים משום דשמואל אית ליה יאזו כלים למה שהן ובתנא דחק בדבכלים

נמי בא לאפוקי מרוקא א"נ שאין צבלי שזה פרוטה דכפרישית ורש"י פירש עוד לשון אחר צקדושין כל כסף האמור בתורה כסף זורי

אם פירש שקלים הוי שקל זורי ואם קסה הוי מטבע הפחות שצצרי הלכך פירוטה לא מציא תאמרת לפי י' שהיה של נחשת וצצורי מטבע

נחשת ליכא וצקדושין כסף כתיב דהא קיהה חמיה גמירי כיוון דלפיקתיה מפרוטתה אלאם מדיי דחשיבותא בעי לאוקומה אדינר דלקמן ט' בשמעיה

והרי טענה כו' ומימה י' ונימא נהי דמעיה היא מטבע פחותה שצצורי מיהו שמים מנא ליה ומשני מה כלים שנים כו' א' ומה

כסף דבר חשוב אף כלים דבר חשוב שיהו שוים שמי כסף לאפוקי ממ"ד התם טענו שני מחטין חייב בהודאה אחת מהם לכך יאזו כלים

למה שהן כלומר שיחמיצי עליהן בכל שהוא ע"כ לשון הקונטרס וקשה י' לן לפי' דלפי שיטתו דשבעות היה לו ט' להגיה אף כל כמו

שגמיה בשבעות דהך דרשא דמה כסף דבר חשוב ליתא אלא לשמואל דרב סצירא ליה דכסף כי תחא לכפירה הוא דלמא ועוד קשה

לר"י כיון דמטבע פחות שצצורי היא מעה היכי שייד למימר כלל כיון דלפיקתיה מפרוטתה אוקומא אדינר היינו בתר דאשכחנא דפרוטתה הוי של כסף לגבי

אמה העצרייה וכיון דלפיקתיה מפרוטתה דהוי כסף אוקומא אדינר דהוי דבר חשוב י' אצל השתא דסצירא לן דסתמא מעה כמו גבי טענה

אמאי מוקמי ליה י' אדדינר א' ואין שייד לומר כי כיון דלפיקתיה מפרוטתה שאין צשום מקום סתמו פרוטה אלא מעה ועוד כי היכי

דצקדושין אמר כיוון דלפיקתיה מפרוטתה אוקומא אדינר גבי טענה נמי נימא כיוון דלפיקתיה משני פרוטות אוקומה אשני דינרים:

מה ב"ים שנים בו'. בשבעות (דף לו.): הקשה רש"י מנא ליה לשמואל דדריש לכך יאזו כלים למה שהן הא אינטריך לאשמועינן מה כלים

שנים ומידך ללכתוב כספים דמשמע שנים ודבר חשוב ומיהו תימה דל"כ דבר חשוב מנליה דלמינא שמי פרוטות כמו שאמר לעיל

וי"ל דהוא ליה למיכתב כסף או כפלים ט'): ב"ל כסף קצוב האמור בתורה בכף צורי ויש' דבריהם בכף מדינה. תימה דצפריק החובל (צ"ק ד' ג.)

מן גבי התוקע לחצירו רבי יוסי הגלילי אומר מנה ומסיק בגמרא דהיינו מנה זורי ובתמכות בפרק אע"פ (דף סד.): מן נותן להם

יש בכור פרק שמיני בכורות

כסף זורי. היבא דכתיב שקל הוי סלע זורי דהוא ארבעה דינרי

כדאוקי רבי יוחנן לעיל (ע"א) והיבא דלא כתיב שקל אלא כסף הוי דינר

זורי: **כסף מדינה**. ט' שמינית של כסף זורי והוא איסתירא סווסריאמא

דאמרן לעיל [נטע']: **טענה**. שאדם טוען לחצירו כך וכך מסרתי לך:

שבעה הדיינין. הבאה מחמת הודאת

מקלם הטענה אינו נשבע אלא א"כ

טענו שזה שמי א' מעות שהן שלש

דינר ואע"ג דכתיב כי יתן איש אל

רעהו כסף: **שאני הסם**. דאקשיה

רחמנא לנסף בזהדי כלס וז' שנים

כל דהו אפי' אין שוין דינר אף כסף

שנים: **ומה כסף דבר חשוב**.

א' ומעה כסף הוי חשוב אף כלים

דבר חשוב ולא כל דהו ממס:

ממדי מעות מעשר.

שני שהיו לו פרוטות ורואה להחליפין

בסילעי כסף מפני משוי הדרך והתם

מסכים פלוגתא בית שמאי אומרים

בכל הסלע מעות כו'. ומיהו שמעינן

מיניה דמכר המעשר בפרוטות וכתיב

ונתת בכסף ט': **הכסף כסף ריבא**.

תלמא זימני כתיב התם כסף ונתת

ט' בכסף ולרת הכסף ונתת בכסףט'

וריבא כל מילי: ש"פ. והיינו נחשת:

[קדש קדש ממעשרין]. במעשר שני

כתיב קדש וכל מעשר ט' בקר ואין

כל אשר יעבור וגו' ובהקדש כתיב

ואיש כי יקדיש את ביתו קדש:

ויאזא חסג אין כסף. ומהתם גמרינן

קדושין דלאמרינןט' אין כסף לאדון זה

ו' ויש כסף לאדון אחר: **קצוב**

דליכא שלשים חמשים אצל בכל הנך

דפרסינן ליכא קצבא: **הסוקה**. עתה

את חצירו בלזונו לשון מורי בבבא

קמא וכאן שמעתי תוקע ממש שחקע

י' מפיו בלזונו ורואיה ללשון מורי צ"ק

וכאן שמעתי אל תהי בתוקעי כףט' שמכין בכפס על כף חציריהם להיות

עריסם בשביל אחרים. וקמ"ל רב אשיט' דלא תימא סלע זורי למידי ליה

דהוא ארבע זוז אלא סלע מדינה דהוא פלגא דזוזא שמינית שבסלע זורי:

וזוז

כסף זורי. היבא דכתיב שקל הוי סלע זורי דהוא ארבעה דינרי

כדאוקי רבי יוחנן לעיל (ע"א) והיבא דלא כתיב שקל אלא כסף הוי דינר

זורי: **כסף מדינה**. ט' שמינית של כסף זורי והוא איסתירא סווסריאמא

דאמרן לעיל [נטע']: **טענה**. שאדם טוען לחצירו כך וכך מסרתי לך:

שבעה הדיינין. הבאה מחמת הודאת

מקלם הטענה אינו נשבע אלא א"כ

טענו שזה שמי א' מעות שהן שלש

דינר ואע"ג דכתיב כי יתן איש אל

רעהו כסף: **שאני הסם**. דאקשיה

רחמנא לנסף בזהדי כלס וז' שנים

כל דהו אפי' אין שוין דינר אף כסף

שנים: **ומה כסף דבר חשוב**.

א' ומעה כסף הוי חשוב אף כלים

דבר חשוב ולא כל דהו ממס:

ממדי מעות מעשר.

שני שהיו לו פרוטות ורואה להחליפין

בסילעי כסף מפני משוי הדרך והתם

מסכים פלוגתא בית שמאי אומרים

בכל הסלע מעות כו'. ומיהו שמעינן

מיניה דמכר המעשר בפרוטות וכתיב

ונתת בכסף ט': **הכסף כסף ריבא**.

תלמא זימני כתיב התם כסף ונתת

ט' בכסף ולרת הכסף ונתת בכסףט'

וריבא כל מילי: ש"פ. והיינו נחשת:

[קדש קדש ממעשרין]. במעשר שני

כתיב קדש וכל מעשר ט' בקר ואין

כל אשר יעבור וגו' ובהקדש כתיב

ואיש כי יקדיש את ביתו קדש:

ויאזא חסג אין כסף. ומהתם גמרינן

קדושין דלאמרינןט' אין כסף לאדון זה

ו' ויש כסף לאדון אחר: **קצוב**

דליכא שלשים חמשים אצל בכל הנך

דפרסינן ליכא קצבא: **הסוקה**. עתה

את חצירו בלזונו לשון מורי בבבא

קמא וכאן שמעתי תוקע ממש שחקע

י' מפיו בלזונו ורואיה ללשון מורי צ"ק

וכאן שמעתי אל תהי בתוקעי כףט' שמכין בכפס על כף חציריהם להיות

עריסם בשביל אחרים. וקמ"ל רב אשיט' דלא תימא סלע זורי למידי ליה

דהוא ארבע זוז אלא סלע מדינה דהוא פלגא דזוזא שמינית שבסלע זורי:

וזוז

כסף זורי. היבא דכתיב שקל הוי סלע זורי דהוא ארבעה דינרי

כדאוקי רבי יוחנן לעיל (ע"א) והיבא דלא כתיב שקל אלא כסף הוי דינר

זורי: **כסף מדינה**. ט' שמינית של כסף זורי והוא איסתירא סווסריאמא

דאמרן לעיל [נטע']: **טענה**. שאדם טוען לחצירו כך וכך מסרתי לך:

שבעה הדיינין. הבאה מחמת הודאת

מקלם הטענה אינו נשבע אלא א"כ

טענו שזה שמי א' מעות שהן שלש

דינר ואע"ג דכתיב כי יתן איש אל

רעהו כסף: **שאני הסם**. דאקשיה

רחמנא לנסף בזהדי כלס וז' שנים

כל דהו אפי' אין שוין דינר אף כסף

שנים: **ומה כסף דבר חשוב**.

א' ומעה כסף הוי חשוב אף כלים

דבר חשוב ולא כל דהו ממס:

ממדי מעות מעשר.

שני שהיו לו פרוטות ורואה להחליפין

בסילעי כסף מפני משוי הדרך והתם

מסכים פלוגתא בית שמאי אומרים

בכל הסלע מעות כו'. ומיהו שמעינן

מיניה דמכר המעשר בפרוטות וכתיב

ונתת בכסף ט': **הכסף כסף ריבא**.

תלמא זימני כתיב התם כסף ונתת

</